



CUT: 92625-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0196-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 21 de julio de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 92625-2026 presentado en fecha 14.05.2026 por el señor **HILARIO CONDORI MAMANI** identificado con **DNI N° 05064227** sobre aprobación de la delimitación de la faja marginal en ambas márgenes de la Quebrada Monterrico, conforme al estudio técnico denominado *“Estudio de delimitación de faja Marginal de la quebrada Monterrico en un tramo de 125 metros, en ambas márgenes, mediante la metodología de Huella Máxima, ubicado en el CP Iberia-II etapa, sector Monterrico del distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu, región de Madre de Dios”*.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. - Que, el artículo 74 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que, en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios. Asimismo, el artículo 6 de la referida Ley, señala que las fajas marginales son bienes naturales asociados al agua.

SEGUNDO.- Que, el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, establece que las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico, están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales; asimismo indica que, la Autoridad Administrativa del Agua fija las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento, respetando los usos y costumbres establecidos.

TERCERO.- Que, mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, se aprobó el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, estableciéndose los criterios, términos y métodos para efectuar la delimitación, aprobación, señalización y mantenimiento de las fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua naturales y artificiales, siendo de aplicación nacional y de cumplimiento obligatorio.

Firmado digitalmente por
MAMANI
PACOMPIA
Hipólito FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 21/07/2026

Firmado digitalmente por
OCOLA NINA
Jalberth Javier
Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 21/07/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : D498CF33

CUARTO.- Que, el artículo 4 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, establece que el ancho mínimo de la faja marginal es aprobado mediante resolución de la Autoridad Administrativa del Agua, cuya aprobación se realiza de oficio o a solicitud de parte.

QUINTO.- Que, en este contexto, mediante el expediente del visto, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua evaluó el estudio técnico denominado “*Estudio de delimitación de faja Marginal de la quebrada Monterrico en un tramo de 125 metros, en ambas márgenes, mediante la metodología de Huella Máxima, ubicado en el CP Iberia-II etapa, sector Monterrico del distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu, región de Madre de Dios*”, sustentado técnicamente conforme al procedimiento establecido en el artículo 10 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, es decir, que para determinar el límite superior de la ribera, se utilizó el método de la huella máxima. Asimismo, para determinar el ancho de la faja marginal se utilizó el índice descrito en el Anexo II del citado Reglamento.

SEXTO.- Que, mediante la CARTA N° 0164-2026-ANA-AAA.MDD notificado al administrado en fecha 21.05.2026, se comunicó la identificación de ciertas observaciones para que proceda a levantarlas dentro del plazo de diez (10) días hábiles de notificada con la mencionada carta, siendo estas observaciones las siguientes: **i) Respecto a los trabajos de campo:** En la memoria descriptiva se indica haber realizado trabajos de reconocimiento de campo y levantamiento topográfico mediante estación total; sin embargo, no se adjunta información que sustente dichos trabajos, tales como fotografías, registros, mediciones, coordenadas u otros. En ese sentido, deberá adjuntarse la información obtenida en campo, incluyendo los datos recopilados en crudo y la información final procesada utilizada en el estudio. **ii) Respecto a la identificación del eje del río para cada tramo:** En el estudio se describe a la quebrada como un cauce con taludes de tierra y defensas vivas; asimismo, las secciones transversales presentadas muestran tramos casi planos, como en las progresivas 0+050 y 0+060, los cuales podrían corresponder a zonas con susceptibilidad a inundación. Al respecto, deberá describirse e identificarse dichos sectores, precisando sus características geomorfológicas e hidráulicas, debido a que este análisis sustenta la propuesta del ancho de la faja marginal. **iii) Respecto a la identificación de la huella máxima:** Se menciona haber utilizado fotografías aéreas y un Modelo Digital de Elevación (MDE); sin embargo, dicha información (MDE) no se adjunta ni se explica cómo fue utilizada en el análisis del estudio. Asimismo, se indica que la quebrada presenta una pendiente de 2%, pero NO se describe la metodología empleada para su obtención. En ese sentido, deberá incorporarse dicha información y adjuntar el perfil longitudinal del tramo en estudio. Por otro lado, de acuerdo con el plano adjunto, se observa que el límite superior de la ribera mantiene un ancho prácticamente constante, similar a la configuración de un canal; sin embargo, en las secciones transversales presentadas se aprecia que el límite superior de la ribera es variable. En ese sentido, deberá describirse y sustentarse técnicamente la delimitación del límite superior de la ribera, adjuntando las coordenadas de ubicación de sus vértices o, en su defecto, presentar en formato editable (shp, kml o dwg) el trazo del límite superior de la ribera en ambas márgenes, debido a que dicho límite constituye un elemento fundamental para la determinación del ancho de la faja marginal y la ubicación de los hitos propuestos. **iv) Respecto al dimensionamiento de la faja marginal:** En la memoria descriptiva se propone un ancho de faja marginal de tres (3) metros; sin embargo, de acuerdo con la Resolución Jefatural N.° 332-2016-ANA, dicho ancho corresponde a “quebradas y tramos de ríos de alta pendiente (mayores a 2%) ENCAÑONADAS EN MATERIAL ROCOSO. No obstante, en el estudio se describe que la quebrada presenta taludes de tierra y defensas vivas, existiendo contradicción con las características señaladas para dicho ancho mínimo. En ese sentido, deberá reevaluarse el ancho propuesto considerando las características reales del cauce. **v) Otras consideraciones:** Deberá adjuntarse en calidad de anexos toda la información



complementaria necesaria para la evaluación técnica del expediente, tales como fotografías, registros de campo, mediciones, coordenadas, planos, cálculos y demás información relevante relacionada al proyecto. Asimismo, toda la información deberá presentarse en formato digital editable, incluyendo archivos en formatos .doc, .xlsx, .jpg, .png, .tiff, .gpx, .dwg, .shp, .qgz, .mxd, .pdf, entre otros, a fin de facilitar una evaluación técnica adecuada y eficiente del expediente administrativo.

SEPTIMO.- Que, estando fuera del plazo otorgado, el administrado presento el levantamiento de las observaciones advertidas mediante la CARTA N° 0164-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 18.06.2026, los cuales serán evaluados en su oportunidad.

OCTAVO.- Que, en fecha 30.06.2026, se llevó a cabo la verificación técnica de campo, según el acta de verificación técnica de campo N° 0077-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/RLH donde se constató la ubicación geográfica de los hitos propuestos y del límite superior de la ribera en ambos márgenes de la quebrada Monterrico.

NOVENO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0169-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 09.07.2026, el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, tomando en cuenta el estudio técnico de delimitación de faja marginal y la verificación técnica de campo de fecha 30.06.2026, concluyó: **i)** De la revisión del levantamiento de observaciones, en la respuesta a la Observación N° 01, el administrado señala que viene realizando trabajos de relleno con material de préstamo para mejorar el encauzamiento de la quebrada. Al respecto, dichas intervenciones constituyen obras en el cauce natural, tales como limpieza, descolmatación o encauzamiento, las cuales requieren la autorización previa de la Autoridad Administrativa del Agua. En consecuencia, el estudio presentado no refleja necesariamente las condiciones naturales de la fuente hídrica, sino una configuración futura influenciada por intervenciones antrópicas, situación que limita la correcta identificación del límite superior de la ribera y, por ende, la delimitación de la faja marginal. **ii)** Asimismo, en la respuesta a la Observación N° 03, el administrado indica que los vecinos consideran el eje de la quebrada como lindero de sus predios y que, en función de ello, se definió el eje del cauce alineándolo a dichos linderos. Este criterio resulta técnicamente improcedente, toda vez que el eje del cauce (talweg) debe determinarse con base en las características geomorfológicas e hidrológicas de la quebrada y no en límites prediales o criterios de posesión, por lo que la metodología empleada no se ajusta a los lineamientos técnicos establecidos para la delimitación de fajas marginales. **iii)** Respecto a la Verificación Técnica de Campo realizada por la Administración Local de Agua Tahuamanu – Madre de Dios, se constató que las coordenadas de los hitos propuestos son distintas a las consignadas en el estudio. Del mismo modo, las coordenadas levantadas del límite superior de la ribera no coinciden con el trazo representado en los planos adjuntos, evidenciándose inconsistencias entre la información gráfica, la información geográfica y las condiciones verificadas en campo. **iv)** revisión del ortomosaico, los planos y los elementos cartográficos presentados, contrastándolos con las coordenadas obtenidas durante la verificación técnica de campo, se identificó que el eje del cauce propuesto no representa el recorrido natural y actual de la quebrada, mientras que el límite superior de la ribera presenta desviaciones significativas respecto a la configuración observada en el terreno y en la información geoespacial. Estas inconsistencias evidencian que la delimitación propuesta carece de sustento técnico suficiente y no representa adecuadamente las características reales de la fuente natural de agua. En ese sentido, esta área técnica considera que la solicitud de aprobación del Estudio de delimitación de faja Marginal de la quebrada Monterrico en un tramo de 125 metros, en ambas márgenes, mediante la metodología de Huella Máxima, ubicado en el CP Iberia-II etapa, sector Monterrico del distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu, región de Madre de Dios, presentado por el señor Hilario Condori Mamani, debe ser declarada IMPROCEDENTE, por las razones descritas en los párrafos precedentes del presente informe técnico.



DECIMO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0106-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 20.07.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua concluyó, que el presente procedimiento se ha llevado de manera regular; sin embargo, no cumple con los parámetros y requisitos técnicos legales, por lo que, corresponde desestimar el *“Estudio de delimitación de la faja marginal en un tramo de 933 m en ambas márgenes de la quebrada Ollanta, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios”*, elaborado por el señor Hilario Condori Mamani.

UNDÉCIMO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal ñ) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de aprobación del Estudio de delimitación de faja Marginal en ambas márgenes de la quebrada Monterrico en un tramo de 125 metros, mediante la metodología de Huella Máxima, ubicado en el CP Iberia-II etapa, sector Monterrico del distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu, región de Madre de Dios, solicitado por el señor Hilario Condori Mamani, identificado con DNI N° 05064227, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- NOTIFICAR la presente resolución al señor Hilario Condori Mamani en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : D498CF33